



Data da Sessão: 16/08/2023  
Pauta: 104

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -  
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº**  
**5031629-51.2021.4.04.7200/SC**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

**REQUERENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**REQUERIDO:** ADRIANE CARLA DARIVA

**RELATÓRIO**

A UNIÃO FEDERAL interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **3ª Turma Recursal de Santa Catarina**, que negou provimento a seu recurso (eventos 57 e 58) mantendo sentença que julgou procedente o pedido “...para:

a) **CONDENAR** a União a restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade a que a parte autora faz jus, que se encontra suspenso desde 03/2020;

b) **CONDENAR** a União a proceder ao pagamento dos valores inadimplidos desde 03/2020 a título de adicional de insalubridade, atualizados nos termos da fundamentação.” (evento 49)

O acórdão recorrido assentou o entendimento de que “O exercício de trabalho remoto por motivo de força maior (pandemia de Covid-19) não afasta o direito à percepção do adicional, desde que intrinsecamente ligado à natureza da função exercida (...) Dessa forma, considerando que a autora foi afastada de suas atividades por motivos de força maior, em decorrência da pandemia, faz jus à manutenção do pagamento do adicional de insalubridade durante o período”.

A sentença, mantida *in totum*, pelo acórdão impugnado assim decidiu:

“(…) **II.1. Adicional de insalubridade.**

No presente caso, a parte autora, servidora pública federal, teve o pagamento do adicional de insalubridade suspenso durante o período de trabalho remoto obrigatório instituído por conta da pandemia de COVID19 (CHEQ8 a CHEQ21).

Além disso, teve descontados de sua remuneração os valores recebidos a esse título

**5031629-51.2021.4.04.7200**

**900000241045 .V3 LOT.TNU© LOT.TNU**



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

*nos meses de março e abril de 2020 (evento 1, CHEQ7).*

*Por meio da Resolução n. 18/2020, o TRF da 4ª Região, em razão do advento da pandemia de COVID19, instituiu, em 20/03/2020, o regime de teletrabalho integral compulsório:*

*Art. 2º Instituir o regime de teletrabalho integral compulsório para as unidades jurisdicionais e administrativas da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da 4ª Região, salvo se houver justificativa para tratamento diverso, a ser comunicada à Presidência, e à Corregedoria Regional, e desde que não exponham magistrados, servidores, estagiários, demais profissionais e cidadãos, que se vejam envolvidos nessas atividades a risco de contágio do coronavírus.*

*Em razão de tal determinação, a parte autora, que é servidora do Tribunal, no cargo de analista judiciária de apoio especializado em medicina, passou a, obrigatoriamente, desempenhar suas funções remotamente.*

*Conforme entendimento das Turmas que compõem a 2ª Seção do E. TRF4, contudo, em casos como o presente, de excepcionalidade, em que o afastamento se deu por motivo de força maior, não é razoável a suspensão do pagamento de adicionais que dizem respeito à natureza das funções exercidas pelos servidores: (...)*

*Em determinadas situações, portanto, o pagamento dos denominados adicionais ocupacionais persiste ainda que concretamente a submissão a insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante, Raios X ou substâncias radioativas não esteja ocorrendo.*

*Isso se dá exatamente para que em situações excepcionais, em que cessados os efeitos da condição especial de trabalho em razão do gozo de direito assegurado pela legislação de regência, ou mesmo em razão de fato relevante e dissociado da vontade do servidor e mesmo da Administração, o pagamento de verba que remunera o trabalho habitual do servidor não sofra solução de continuidade, até em homenagem ao princípio da irredutibilidade previsto na Constituição Federal.*

*Como ao servidor é assegurada a estabilidade remuneratória no que toca a adicional ocupacional quando em férias, ou mesmo no caso de licença para tratamento de saúde (e, nessa situação, isso pode se dar por período de tempo expressivo), em análise sumária não se justifica que implantado distanciamento social que acarreta, sob a marca de extrema excepcionalidade, afastamento físico do local de trabalho, o pagamento dos adicionais em discussão sofra solução de continuidade.*

*Os adicionais suprimidos que dizem respeito à natureza das funções exercidas pelos servidores (adicional de insalubridade, periculosidade e de Raio-x), assim, devem continuar sendo pagos aos substituídos, visto que estes estão afastados por motivo de*



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

*força maior.*

*Assim, considerando que a Lei n. 8.112/90 garante aos servidores adicional pelo exercício de atividades insalubres (art. 61, IV) e que tal adicional sempre foi adimplido à parte autora em razão das atividades que desempenha, bem assim tendo em vista que o exercício das atividades mediante teletrabalho se deu compulsoriamente, em virtude de situação excepcional e de força maior, os pedidos da parte autora devem ser julgados procedentes. (...)”*

A União, nas razões do Pedido de Uniformização Nacional, evento 60, aponta como acórdão paradigma julgado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 0521268-62.2021.4.05.8400 onde restou assentado que: “*o adicional de insalubridade deve ser cessado quando ausentes as condições motivadoras da sua concessão, nos termos do previsto no § 2º do art. 68 da Lei nº 8.112/90: “O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”*”

Consta do voto-ementa do acórdão paradigma:

**“EMENTA-VOTO**

**AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI Nº 10.259/2001. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO REMOTO (HOME OFFICE). IN Nº 90/2021-ME. SUSPENSÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.**

*1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgara improcedente o pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade, suspenso em razão da instituição do trabalho remoto (home office) no transcurso do período da pandemia (COVID-19).*

*2. De acordo com o artigo 68 da Lei 8.112/90, os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Por sua vez, a Lei 8.270/91, em seu artigo 12, prevê que os servidores civis da União, das autarquias e fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais: I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de*



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

*insalubridade nos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente; II – dez por cento, no de periculosidade.*

*3. O recorrente sustenta que o adicional de insalubridade não deve ter seu pagamento cessado, haja vista que o trabalho, ainda que remoto, é considerado como de efetivo exercício (Lei nº 8.112/1990, art. 102).*

*4. No caso sub examine, o pagamento do adicional de insalubridade restou cessado por força do disposto no art. 13 da Instrução Normativa nº 90/2021, do Ministério da Economia, nos termos do texto a seguir reproduzido:*

*“Art. 13. **Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas, previstos na Lei nº 8.112 de 1990, para os servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades pela aplicação do disposto nesta Instrução Normativa.**” (grifado).*

*5. Não deve medrar o argumento jurídico trazido à baila pelo recorrente, isso porque o adicional de insalubridade deve ser cessado quando ausentes as condições motivadoras da sua concessão, nos termos do previsto no § 2º do art. 68 da Lei nº 8.112/90:*

*“O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”*

*6. Diante desse cenário, não se vislumbra a presença de argumentos jurídicos hábeis a estribar decisão favorável ao recorrente.*

*7. Sentença infensa a qualquer alteração.*

*8. Condenação da parte recorrente no ressarcimento da verba honorária advocatícia, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.*

*9. Improvimento do recurso inominado interposto pelo autor.”*

Indica também como paradigmas julgados de turma do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o reconhecimento da *“impossibilidade de pagamento da adicional de insalubridade no período de trabalho remoto no transcurso do período da pandemia (COVID-19), reformando-se, enfim, o acórdão*



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

*da E. Turma Recursal de Santa Catarina e julgando improcedente o pedido inicial do autor”.*

Contrarrazões apresentadas, evento 63.

O Pedido de Uniformização foi inadmitido na origem ao fundamento de reexame de matéria fática, tendo sido interposto Agravo que foi admitido pelo Presidente da TNU com a determinação de sua distribuição a um dos membros deste Colegiado.

É o Relatório.

**VOTO**

O presente recurso é tempestivo.

A questão de direito material a ser dirimida no presente Pedido de Uniformização Nacional é **saber se é devida a manutenção do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público durante o exercício de trabalho remoto por motivo de força maior (pandemia de Covid-19).**

Inicialmente, os paradigmas colacionados do Superior Tribunal de Justiça não servem para configurar jurisprudência dominante do referido colegiado tendo em vista o entendimento firmado no PUIL 825, da Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado em 05/06/2023, no qual restou redefinido o conceito de jurisprudência dominante tendo sido assentado o seguinte entendimento:

*“(...) tem-se que a locução "jurisprudência dominante", para fins do manejo de pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL), deve abranger não apenas as hipóteses previstas no art. 927, III, do CPC, mas também os acórdãos do STJ proferidos em embargos de divergência e nos próprios pedidos de uniformização de lei federal por ele decididos, como proposto no alentado voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, unanimemente acatado por este Colegiado. (...)”.*

Restou, contudo, demonstrada a divergência do julgado impugnado com o paradigma colacionado da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

Grande do Norte nos autos do Processo 0521268-62.2021.4.05.8400.

Enquanto o acórdão recorrido asseverou que *o exercício de trabalho remoto por motivo de força maior (pandemia de Covid-19) não afasta o direito à percepção do adicional, desde que intrinsecamente ligado à natureza da função exercida*. **O acórdão trazido como paradigma da Turma Recursal do Rio Grande do Norte entendeu que o adicional de insalubridade deve ser cessado quando ausentes as condições motivadoras da sua concessão, nos termos do previsto no § 2º do art. 68 da Lei nº 8.112/90.**

A divergência jurisprudencial encontra-se, pois, suficientemente demonstrada.

Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria postergar a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido: **saber se é devida a manutenção do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público durante o exercício de trabalho remoto por motivo de força maior (pandemia de Covid-19).**

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização**, nos termos da fundamentação.

---

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **900000241045v3** e do código CRC **6014202d**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO  
Data e Hora: 19/8/2023, às 15:12:25

---

5031629-51.2021.4.04.7200

900000241045.V3 LOT.TNU© LOT.TNU



**Data da Sessão: 16/08/2023**  
**Pauta: 104**  
**(minuta relacionada)**

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -  
Fone: (61) 3022-7000 - [www.cjf.jus.br](http://www.cjf.jus.br) - Email: [turma.uniformi@cjf.jus.br](mailto:turma.uniformi@cjf.jus.br)

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº**  
**5031629-51.2021.4.04.7200/SC**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

**REQUERENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**REQUERIDO:** ADRIANE CARLA DARIVA

**EMENTA**

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: “**SABER SE É DEVIDA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR PÚBLICO DURANTE O EXERCÍCIO DE TRABALHO REMOTO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR (PANDEMIA DE COVID-19)**”.

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se é devida a manutenção do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público durante o exercício de trabalho remoto por motivo de força maior (pandemia de Covid-19)".

Brasília, 16 de agosto de 2023.

---

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **900000241046v3** e do código CRC **dc3c54b8**.

**5031629-51.2021.4.04.7200**

**900000241046 .V3 LOT.TNU© VCL.TNU**



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 19/8/2023, às 15:12:25

---

**5031629-51.2021.4.04.7200**

**900000241046.V3 LOT.TNU© VCL.TNU**